

אפריקה ישראל מגורים

חוזה מתכנן אינסטלציה

סביוני נצר סירני - בניין 31

סביוני נצר סירני

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
ישראל אילר ובנו חסיה להשקעות בע"מ

א.ד.ל. תכנון ייעוץ
בהנדסת מים ובנייה בע"מ

מס' חוזה: NT-10-2057
סטטוס:

תבנית: מתכנן אינסטלציה
גרסה: 0.12

פרויקט: סביוני נצר סירני - בניין 31
פק: א.ד.ל. תכנון ייעוץ
בהנדסת מים ובנייה בע"מ

חוזה מתכנן אינסטלציה

שנערך ונחתם ביום 14/02/2022

בין

אפריקה ישראל מגורים בע"מ וישראל אדלר ובנו חברה
להשקעות בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
558075404

(להלן: "המזמין")
מצד אחד;

לבין

א.ח. תכנון וייעוץ בהנדסת מים וביוב בע"מ
רח' מגשימים 6, פתח תקווה

(להלן: "המתכנן")
מצד שני;

והואיל: וברצון המזמין למסור למתכנן את ביצוע שירותי המתכנן כמפורט להלן, כל זאת בתנאים המפורטים להלן בחוזה זה והמתכנן הסכים לקבל על עצמו את העבודה הנ"ל:

לפיכך הוחלט והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא

1.1. למונחים הבאים יתא הפרוש הנקוב בצידם והיינו:

"הפרויקט" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"התכנית" /

"המקרקעין" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"האתר" - שטח התכנית/המקרקעין לרבות כל חלק ממנו כפי שיקבע ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

"היועצים" - מתכננים, אדריכלים, מהנדסים, יועצים מקצועיים, ובעלי מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחרים שיועסקו ע"י המזמין ו/או הרשות המקומית בקשר לפרויקט, פרט למתכנן.

"התכניות" - התכניות, החישובים, התיאורים, הביאורים, המדידות, התרשימים הדיאגרמות, השרטוטים, המפרטים, ההמלצות, ההנחיות וכל יתר המסמכים שיערכו ע"י המתכנן תוך כדי ביצוע שירותי המתכנן, על פי דרישת המזמין, לשם ביצוע הפרויקט ו/או כל חלק הימנו, לפי קביעת המזמין, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל המסמכים

פרויקט. סכומי נצר סירטי תבנית: מתכנן אינסטלציה מס' חוזה: NT-10-2057(י)

סוסוס:

0 12

גרסה:

31
אחת תכנית
בהנחת מ"מ
וזכר בע"מ

ספק:

ספקסלר ברגמן ושות' עורכי-דין

א.ח. תכנון וייעוץ
בהנדסת מים וביוב בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
וישראל אדלר ובנו חברה להשקעות בע"מ

המצוינים ברשימת התכניות ומסמכים המצורפת לחוזה זה במסגרת נספח ח'. כל המסמכים שיערכו ע"י המתכנן כאמור יערכו בשפה העברית.

"שירותי המתכנן"/ "השירותים"	השירותים כמוגדר וכמפורט בחוזה זה ובנספח ב' המצ"ב.
"המנהל"	מנהל הפרויקט שיקבע ע"י המזמין וכן מי שנתמנה ע"י המזמין לשמש כמנהל לצורך חוזה זה באופן כללי או למטרה מסוימת וכן כל מי שיקבע ע"י המנהל לצרכים כאמור.
"החוזה"/ "ההסכם"	מקום שמדובר בחוזה זה במזמין - גם המנהל במשמע. חוזה זה על נספחיו.
"הדין"	כהגדרתו בחוק הפרשנות, התשמ"א-1981 לרבות כל תקנה ואו הוראה של רשות מוסמכת בתוקף סמכותה על פי הדין.
"הרשות המקומית"	כמוגדר בנספח א' המצ"ב.
"חוזה הפיתוח"	כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

1.2 הכותרות בחוזה זה הינן לטובת בלבד ובכל מקרה לא ישמשו לפרשנותו.

1.3 הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ואלה הם:

נספח א' -	נספח כללי;
נספח ב' -	שירותי המתכנן;
נספח ג' -	לוח זמנים;
נספח ד' -	שכר המתכנן;
נספח ה' -	ותשלומי שכר המתכנן;
נספח ו' -	הצהרה והצהיבות לשמירת סודיות;
נספח ז' -	מפרט ביטוחי המתכנן;
נספח ח' -	אישור על קיום ביטוחי המתכנן;
נספח ט' -	רשימת התכניות והמסמכים שעל המתכנן להנפיק.
נספח י' -	אישור להשלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט.
נספח י"א -	נספח היעדר תביעות.

2. שירותי המתכנן

2.1 המזמין מוסר בזה למתכנן והמתכנן מקבל על עצמו את ביצוע שירותי המתכנן.

2.2 המתכנן מצהיר ומאשר, כי הינו מכיר ויודע את כל הנדרש למטרת ביצוע שירותי המתכנן וכי הינו מורשה על פי כל דין למתן שירותי המתכנן, לרבות אך לא רק, על פי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח - 1958. כי יש בידו רישיון בר תוקף לביצוע שירותי המתכנן על פי הדין וכי הוא בעל הכישורים, הרישיונות, הידע, הניסיון והאמצעים המאפשרים לו את ביצועם ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם למותנה בחוזה.

2.3 המתכנן מצהיר, כי ידוע לו ששירותי המתכנן על פי חוזה זה הינם לשלבים ואו קטעים בפרויקט כפי שיוזמנו בכתב ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי וכי הם יינתנו

פרויקט. מבני תל אביב	תבנית. מתכנן אינסטלציה	מס' חוזה: NT-10-2057(ט)
במס' 31	גרסה: 1.2	010000
ספק. ג'רל תכנון ופיקוח	גרסה: 1.2	010000

© וקסלר ברוש ושות' עורכי דין

א.ר. תכנון ופיקוח
הודעה מ"ר ת"ב בע"מ

אפרקא ישראל מנרים בע"מ
ישראל אדלר ובן חסד להקעות בע"מ

- על ידו בשלבי עבודה כמפורט בנספח ב' המצ"ב. עוד מוסיף ומצהיר המתכנן, כי ידוע לו שהמוזמין אינו מתחייב להזמין ממנו שירותים נוספים מעבר לנקוב בחוזה זה וכמפורט בנספח ב' המצ"ב.
- 2.4 המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בזהירות, בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה, תוך ציות לדין ולהנחת דעת המוזמין, ותוך שמירת לוחות הזמנים והמסגרת התקציבית, שייקבעו על ידי המוזמין.
- 2.5 המתכנן יבסס את שירותי המתכנן על הנתונים, קווי היסוד, התקציב וההנחיות שיקבעו ע"י המוזמין ובתאום מלא עם הגורמים השונים, כפי שיקבעו מעת לעת ע"י המוזמין ויהיה חייב לנהוג לפיהם ולקיימם ללא סטייה, אלא אם כן קיבל הוראה מפורשת ו/או אישור בכתב מהמוזמין.
- 2.6 המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בתיאום מלא, בשיתוף פעולה ותוך קיום קשר מתמיד עם המוזמין והמנהל, עם צוותו המקצועי וצוות הניהול, ותיאום ופיקוח של המוזמין, עם היועצים, ועם כל יתר הגורמים שיפעלו באתר, ככל שיידרש לקידום, תכנון וביצוע שירותי המתכנן, והכל כפי שיקבע ע"י המנהל. כן מתחייב המתכנן, להשתתף בתיאום מראש בכל ישיבות התיאום אליהן יוזמן.
- 2.7 המתכנן ישמור על נוהלי קשר, תיאום, רישום וצורת המסמכים לפי דרישת המנהל.
- 2.8 כל עוד לא יקבע אחרת ע"י המוזמין, יהיה המנהל כהגדרתו בנספח א' ועל המתכנן להיות עמו בקשר מתמיד ולתאם עמו את כל פעולותיו, אלא אם נקבע מפורשות אחרת ע"י המוזמין.
- 2.9 המתכנן מצהיר, כי ידועות לו הוראות כל התכניות הקיימות ו/או הנמצאות בשלבי הכנה על ידי הרשויות המוסמכות לכך לגבי האתר וכן הוראותיהם של הדין ו/או הנחלים ו/או התקנים ו/או התקנות החלים בקשר עם ביצוע שירותי המתכנן והוא מתחייב לפעול בחתאם לקבוע בהם. כמו כן, מצהיר המתכנן כי הוא בדק בעצמו את כל הנושאים הרלוונטיים ו/או הקשורים למתן שירותי המתכנן, הן אצל המוזמין, הן אצל הרשות המקומית והן אצל רשויות התכנון, לרבות את התנאים הפיזיים באתר, את טיב הקרקע, את קיום קווי מים, חשמל, טלפון ואחרים, וכן את התנאים הטופוגרפיים, האקלימיים והאקולוגיים השוררים בו, ומצא הכל מתאים למטרותיו, ויש בידיו את כל הנתונים הנוגעים לאתר, כנדרש לשם ביצוע שירותי המתכנן.
- 2.10 המתכנן מתחייב, להפיק את כל התכניות נשוא חוזה זה, בכל שלבי הביצוע של שירותי המתכנן, ולרבות כל שינוי בתכניותיו, באמצעות מחשב בתוכנה או בקבצים במתכונת הקבועה בנספח א' המצ"ב ועל פי הנחיות המוזמין מעת לעת. המתכנן מתחייב להעביר ליועצים ולקבל מהם קבצים אך ורק באותה מתכונת שנקבעה בנספח א', כאמור.
- 2.11 המתכנן לא יגיש ליועצים ו/או לקבלנים ו/או לכל גורם אחר הקשור בפרויקט כל שרות הקשור במישרין או בעקיפין בו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים המתחייבים מפורשות על פי חוזה זה.
- 2.12 המוזמין רשאי להזמין אצל מתכננים אחרים שירותים כלשהם על פי שיקול דעתו הבלעדי והמתכנן מצהיר, כי אין לו ולא תהינה לו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות ו/או תלונות כלפי המוזמין ו/או כלפי המתכננים האחרים בגין מסירת העבודות, כאמור. משמסר המוזמין את ביצוע השירותים כאמור למתכנן אחר, מתחייב המתכנן לשתף עמו פעולה ככל שיידרש.
- 2.13 המתכנן ערוך לביצוע העבודות, בין היתר, גם במערכת ניהול ותיאום פרויקטים באמצעות האינטרנט, כדוגמת "@view", "רמדורנט" של רמדור או אחרת המאושרת ע"י המוזמין ויפעל במערכת זו ללא כל תמורה נוספת.

פרויקט: סביבת נאר סיטי
בטן 31
א.ת. תכנון ושינוי
גרסה 012
מס' חוזה: NT-10-2057(1)
סוסוס

א.ת. תכנון ושינוי
בהנדסת מכונות בע"מ

אפרוקה ישראל מגורים בע"מ
שואל אדלר וצנזר חבדה להשקעות בע"מ

© וקסלר, ברגמן, שוהל, עורכי דין

3. צוות עובדים ואמצעים

- 3.1. המתכנן מתחייב, כי במשך כל תקופת ביצוע שירותי המתכנן יקיים משרד מאויש, מאורגן ומצויד, באופן שיאפשר את ביצוע שירותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה.
- 3.2. המתכנן מתחייב, שהרכבם המספרי והמקצועי של צוות עובדיו, כמפורט בנספח א' המצ"ב, יתאים לביצוע שירותי המתכנן ברמה ובמועדים, המפורטים בחוזה זה וינית את דעתו של המנהל במשך כל תקופת מתן שירותי המתכנן.
- 3.3. מבלי לגרוע מהתחייבותו האמורה של המתכנן, רשאי המנהל - אם וכאשר יראה צורך בכך על פי שיקול דעתו המוחלט - להורות למתכנן מעת לעת, להגדיל את צוות עובדיו, על חשבונו ואחריותו של המתכנן, במספר, לתקופה ובמקומות אותם יציין המנהל בהוראותיו.
- 3.4. מוסכם בזה, כי במשך כל תקופת החוזה יהיה האדריכל ו/או המהנדס ו/או היועץ הנקוב בנספח א' המצ"ב, מנהלו הראשי של המתכנן למטרת ביצוע חוזה זה ולהלן: "המנהל הראשי". החלפת המנהל הראשי בממלא מקום מתאים ולתקופה מוגדרת, תיעשה לאחר אישורו של המזמין מראש ובכתב.
- המתכנן מצהיר, כי ידוע לו, שבמשך כל תקופה של חוזה זה יעמוד המנהל הראשי בראשו, יהיה מעורב אישית בביצוע החוזה, יקדיש למטרה זו את כל הזמן הנדרש, ויעמוד לרשות המזמין כל אימת שיוזמן על ידו להשתתף בשיחות ודיונים למטרות הפרויקט ויפקח על הצוות המקצועי של המתכנן שיעסוק בביצוע שירותי התכנון. מבלי לגרוע מהתחייבויות המתכנן כמתחייב מחוזה זה, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי כאמור מכל סיבה שהיא, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.3 ו- 12.3.3 להלן.
- 3.5.
- 3.5.1. המזמין רשאי לדרוש מהמתכנן להחליף כל עובד מעובדיו של המתכנן שלדעת המזמין אינו מתאים לתפקידו ו/או אינו מבצעו להנחת דעתו, אף אם אושר תחילה ע"י המזמין וכן לדרוש תגבור צוות המתכנן, ועל המתכנן למלא אחר דרישת המזמין לאלתר.
- 3.5.2. החלטות המזמין בדבר אישור ו/או החלפת עובד מעובדי המתכנן תינתנה לפי שיקול דעתו המוחלט של המזמין וללא צורך במתן נימוקים כאלה ואחרים. אין בהחלטות אלה, כדי לשחרר את המתכנן מאילו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ואין בהן כדי להטיל על המזמין כל אחריות ו/או חבות שהיא.
- 3.6. המתכנן מתחייב, לצייד על חשבונו את צוות עובדיו בכל הציוד הדרוש לביצוע שירותי המתכנן. האחריות בגין אחזקת ושמירת הציוד באמור, תהיה בידי המתכנן ועל חשבונו, והמזמין לא יישא בכל אחריות ו/או חבות בגין אובדן ו/או נזק ו/או קלקול כלשהו לציוד ו/או לכל חלק ממנו מכל סיבה שהיא.

4. סמכויות המתכנן

- 4.1. במגעים עם רשויות מוסמכות, לרבות עם הרשות המקומית, בכל הנוגע לשירותי המתכנן וכל הכרוך בכך, יפעל המתכנן בתור בא-כוחו הטכני של המזמין והמזמין מסמיכו לכך, ובלבד:
- 4.1.1. שהמתכנן לא יגיש תכניות ו/או תיקונים לתכניות לאישור הרשויות המוסמכות, אלא אם כן אושרו קודם לכן, מראש ובכתב, ע"י המזמין.
- 4.1.2. שהמתכנן לא יקבל כל החלטה ולא יפעל ולא יחייב את המזמין בכל עניין, הכרוך

פרויקט: סכני נצר סירני תבנית: מתכנן אינסטלציה on חוזה: NT-10-2057 (C) 31
 ספק: אתר הכנסת ישראלי גרסה: 0.2 010000

א.ר. תכנון וייעוץ
 בהנדחת מים וזיהום בע"מ

אמריקה ישראל מגורים בע"מ
 ישראל אורל וכו' חסדה להשקעות בע"מ

© נקסלר ברנמן שות' עורכי-ד

בהתחייבות חוקית ו/או כספית ו/או אחרת, אלא באישורו של המזמין מראש ובכתב.

4.2. זולת אם יוסמך לכך ע"י המזמין מראש ובכתב, לא יהיה המתכנן רשאי ליתן הוראות ו/או הנחיות, בין במישרין ובין בעקיפין, לקבלן הראשי ו/או לקבלן העבודות ו/או לנהל עמם מו"מ ביחס למחירים ו/או לדרכי ביצוע הכרוכים בשינוי מחירים ו/או כמויות, אלא באמצעות המזמין או המנהל.

5. סמכויות המנהל

5.1. המנהל רשאי לבדוק, בכל עת, את שירותי המתכנן כולם או מקצתם, להשגיח על ביצוע שירותי המתכנן וכן לבדוק את טיב שירותי המתכנן הנושעים על ידי המתכנן ו/או על ידי מי מטעמו. כן רשאי המנהל, לבדוק אם והמתכנן מבצע כהלכה את ההוראות תווה זה, את ההוראות המזמין ואת ההוראותיו.

5.2. המתכנן ימסור למנהל על פי דרישתו דין וחשבון על התקדמות ביצוע שירותי המתכנן וכן ימסור למנהל מיד בתום כל שלב משלבי ביצוע העבודה דו"ח המסכם את אותו שלב. הדוחות הנ"ל יכללו את הנושאים והפרטים כפי שייקבעו על ידי המזמין מעת לעת, וכל עוד לא נקבעו, יכללו הם את הנושאים המפורטים בנספח א' המצ"ב.

5.3. לצורך הפעלת סמכויותיו, רשאי המנהל ו/או מי מטעמו לבקר במשרד המתכנן ו/או בכל מקום אחר, בו מבוצעים שירותי המתכנן והמתכנן מתחייב למסור כל הסבר שיידרש על ידי המנהל ו/או על ידי מי מטעמו.

5.4. אין בהפעלת סמכויות המנהל על פי חוזה זה, כדי לגרוע ו/או לשחרר מאחריות המתכנן על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. בהקשר זה מובהר, כי אישור המנהל לתכנון, בין לתכנון מוקדם ובין לתכנון סופי, לא יפטור את המתכנן מחובת ביצוע שינויים ו/או התאמות ו/או תכנון מחדש של התכנון, ככל שהדבר יידרש.

5.5. אישר המנהל תכנון ו/או מסמכים אחרים הקשורים בשירותי המתכנן על פי חוזה זה או שדרש המנהל מהמתכנן להכניס בהתאם לחוזה זה, לא יהא בכך כדי לשחרר את המתכנן מאחריותו המקצועית המלאה ולא יהא בכך כדי להטיל על המנהל ו/או על המזמין אחריות כלשהי לטיב התכנון ו/או המסמכים האמורים.

6. לוח זמנים ושלבי ביצוע

6.1. המתכנן יבצע את שירותי המתכנן בשלבים ובמועדים כמפורט בנספח ג' המצ"ב (להלן: "לוח הזמנים"). כל שירות הכלול בשירותי המתכנן, אשר לא נקבע לו מועד בלוח הזמנים, יבוצע על ידי המתכנן במועד שיהיה דרוש על מנת להבטיח את ביצוע שירותי המתכנן בהתאם ללוח הזמנים ובאופן שיאפשר את גמר ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן הראשי וגמר ביצוע עבודות הקבלנים האחרים בהתאם ללוח הזמנים המוסכם עימם.

6.2. לא יתחיל המתכנן בביצוע קטע מהפרויקט ו/או שלב משלבי העבודה כמפורט בנספח ב' או ג' המצ"ב, אלא אם כן הודיע למזמין תחילה, כי הגיע לדעתו מועד ביצוע שלב זה וקיבל מהמזמין אישור בכתב לביצועו.

6.3. יש לראות בחוזה זה כהתקשרות בין המזמין לבין המתכנן לגבי כל קטעי הפרויקט או לגבי כל קטע שלו בנפרד ולגבי כל שירותי המתכנן או לגבי כל שלב שלהם בנפרד, לפי בחירת המזמין. המזמין יהיה זכאי אפוא להפסיק את שירותי המתכנן עם השלמת כל קטע ואף במהלכו ועם השלמת כל שלב ואף במהלכו ויחולו ההוראות סעיף 12 להלן.

6.4. ידוע למתכנן, כי התחייבויות היועצים ו/או הקבלנים ו/או יתר הגורמים, מותנות בכך שיסופקו להם כל התכנון ו/או ההנחיות ו/או ההוראות ו/או הפרטים ו/או הביאורים שיידרשו לביצוע עבודותיהם ושירותיהם במהירות ובקצב שימנעו כל עיכוב בביצועם

פרויקט סכומי נזר סכום תבנית מתכנן אינסטלציה מס' חוזה: NT-10-2057

סכום: 31

סכום: 31

סכום: 31

סכום: 31

סכום: 31

סכום: 31

א.ד. תכנון ו/או
בהנדסת מים וביוב בע"מ

אפרוקה ישראל מגויס בע"מ
ישראל אדלר ובנו חסיה להשקעת בע"מ

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

וברציפותם. המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן באופן שימנע כל עילה מהיועצים ו/או מהקבלנים מלטעון לעיכוב מוצדק בביצוע עבודותיהם ובאופן שיבטיח ביצועם בחתאם ללוחות הזמנים שיהיו רצופים לחוזים שיחתמו עמם.

6.5. עיכוב בביצוע שירותי המתכנן יוכר כמוצדק, אך ורק בהימלא כל התנאים המצטברים הבאים ולמשך הזמן שהמנהל יקבע, דהיינו:

6.5.1. הוא נובע מכוח עליון או גורם אחר (להלן יהדיו: "אירוע דוחה") שלדעת המנהל לא הייתה למתכנן שליטה עליו.

6.5.2. מיד משהתרחש אירוע דוחה הודיע המתכנן למנהל על קיומו ועל משך העיכוב הצפוי.

6.5.3. המתכנן לא קיבל תכניות, הנחיות, הוראות, פרטים וביאורים שנדרשו על ידו ונדרשים לביצוע התכנון מהמוזמין או היועצים במועד שסוכם עימם.

6.5.4. המנהל אישר, כי האירוע הדוחה אכן מצדיק עיכוב בביצוע השירות ואת משך הדחייה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מותנה בזה, כי איחור בביצוע עבודות תכנון ע"י אחרים לא יהווה עילה לעיכוב בביצוע שירותי המתכנן, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.

6.6. המתכנן מתחייב להודיע למנהל מידיו, על כל עיכוב, אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור בקיום לוח הזמנים.

6.7. בכל מועד שידרש על ידי המוזמין, ימסור המתכנן למוזמין דו"ח על התקדמות ביצוע שירותי המתכנן ועם תחילת ביצוע העבודות באתר גם דו"ח פיקוח עליון על ביצועו.

6.8. המנהל רשאי לבקר במשרד המתכנן ולעיין בהתקדמות ובאופן ביצוע שירותי המתכנן, והמתכנן ימסור למנהל כל הסבר ו/או פרט ו/או דיווח, מיד לפי בקשתו. אין בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות המתכנן לפי חוזה זה ו/או לפי כל דין.

7. שכר המתכנן

7.1. תמורת שירותי המתכנן וכל יתר התחייבויותיו לפי חוזה זה, ישלם המוזמין למתכנן שכר כמפורט בנספח ד' המצויב (להלן: "שכר המתכנן").

7.2. בהוצאות הממשיות בשירותי העזר המפורטים להלן, יישא המוזמין:

7.2.1. הדפסות בתווין המיועדות להפצה לאחרים, למעט הדפסות שיפיק המתכנן במשרדו. להסרת ספקות, יובהר כי בגין הוצאות הדפסות בתווין, אישר מיועדות למתכנן בהליך עבודתו, לא יהיה המתכנן זכאי לקבלת החזר.

7.2.2. העתקות שנמסרו ע"י המתכנן למוזמין ו/או לרשויות המוסמכות ו/או ליועצים, למעט העתקות וצילומים שיפיק המתכנן במשרדו.

7.2.3. שכפול מסמכים.

7.2.4. מודלים, פרוספקטים ופרספקטיבות, המוזמנים לצורכי שיווק (למעט מודלים ופרספקטיבות לצורכי עבודה והחלטה).

7.2.5. מדידות וצילומי אוויר.

NT-10-2057(1) :מס' חוזה:

תבנית: מתכנן אינסטלציה

פרויקט: סכונת צור ס"ח

000000:

גרסה:

ספק: א.א. מתכנן

ג.ה.ה.ה.ה.ה.ה.

החיר הע"מ

© זקסלר, ברגמן ושות' עורכי דין

א.ח. תמנת ויעוץ
בהנדסה מימ ובניה בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
שואל אדלר ובנו חסיה להשקעת בע"מ

7.2.6. קידוחים ובדיקות קרקע.

7.2.7. שליחויות.

שירותי העזר המפורטים בסעיפים 7.2.1 עד 7.2.3 לעיל, יוזמנו על ידי המתכנן באמצעות מערכת ניהול פרויקטים (G View) / מערכת רמדורנט מודול ניהול מסמכים (DM) רק ממכונים המאושרים ע"י המזמין לבצע עבודות עבורו. הוצאות לפי סעיפים 7.2.4 עד 7.2.7 ועבור הדפסות והעתקות צבעוניות יוצאו רק אם אושרו תחילה בכתב, טרם הזמנתם ע"י המנהל.

7.3 על חשבון שכר המתכנן ישולמו למתכנן תשלומי ביניים בשיעורים ובמועדים המפורטים בנספח ה' המצ"ב, וכן כל תשלומי ביניים נוספים במידה והמזמין יחליט לשלם לפי שיקול דעתו הבלעדי.

כל תשלומי הביניים לפי פסקה זו, הינם מקדמות על חשבון שכר המתכנן ואין באישורם ו/או בתשלומם משום אישור כלשהו מצד המזמין לגבי ביצוע שלב משלבי שירותי המתכנן ו/או טיב השירות ו/או הסכום המגיע למתכנן. במקרה של הפסקת עבודתו של המתכנן כאמור בסעיף 6.3 לעיל, יחולו הוראות סעיף 12.1.2 להלן.

7.4 מוסכם במפורש, כי השכר האמור בנספח ד' המצ"ב, הינו טופי ומוחלט, והמתכנן לא יהיה זכאי לשום תוספת מסיבת הימשכות עבודות הפרויקט מעל למצופה, הקטנת היקף היחידות בפרויקט, קצב הבניה, מידת השינויים שידרשו ע"י המזמין, ו/או צורת ביצוע הבניה או מכל עילה אחרת איזו שהיא, אלא אם נאמר בחוזה זה במפורש אחרת. תנאי לתשלום שכר המתכנן במלואו, הינו המצאת הצהרה, לפיה בדק המתכנן את העבודות ומצא אותן תואמות לתכניתו ולתקנים המחייבים וכי הן בוצעו לשביעות רצונו בנוסף המצורף בנספח ט' לחוזה זה וכתב היעדר תביעות המצורף בנספח י' לחוזה זה למזמין, חתום ע"י המתכנן ומאומת כנדרש בו.

7.5 מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 7 לעיל, מוסכם בזה, כי המתכנן לא יהיה זכאי, בשום מקרה, לקבל תמורה ו/או שכר ו/או טובות הנאה כלשהן מכל צד שלישי אחר, לרבות מהיועצים ו/או מהקבלן, וכל סכום שיתקבל על ידו כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין, יהיה רכוש המזמין. מובהר בזה, כי הפרת סעיף זה על ידי המתכנן תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

7.6 תנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"י שכר המתכנן, הינם הצגת רישיון המתכנן כאמור בסעיף 2.2 לעיל והמצאת אישור בדבר ניהול ספרי המתכנן כדן, חתום ע"י רו"ח או רשויות המס. כנדרש. כמו כן, ככל שהמתכנן לא ימציא למזמין אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, עובר לביצוע כל תשלום ע"י שכר המתכנן, ינוכה מס במקור כדן, מכל סכום ע"י שכר המתכנן שישולם ע"י המזמין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם, כי המצאת אישור בדבר ניכוי המס במקור, תיחשב כביצוע תשלום של המזמין ע"י שכר המתכנן בנובה הסכום הנקוב באישור.

8. שניים בתכנון

8.1 המתכנן מתחייב, לפי דרישת המנהל, לערוך בכל קטע מקטעי הפרויקט ו/או בכל שלב משלבי התכנון או העבודה את כל השינויים בתכניות שיידרשו מבלי שיהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד עבודות אלו, אלא כפי שנקבע בסעיף 8.2 להלן.

8.2 נדרשו השינויים לאחר שלב התכנון המפורט שהוזמן ע"י המזמין כמפורט בנספחים ב' או ג' המצ"ב, וביצוע השינויים מחייב את המתכנן בעבודה העולה במידה רבה ובאופן יסודי על שירותי המתכנן, אלמלא השינויים כאמור. יהיה זכאי לפיצוי בעד העבודה הנוספת שביצע עקב השינויים, כאמור. הפיצוי ישולם בגין העבודה הנוספת שהמתכנן ביצע לעומת העבודה שהיה עליו לבצע אלמלא השינויים, כפי שיקבע ע"י המנהל בהתאם לחלקו של התכנון החוזר כפי שיקבע ע"י המנהל מתוך סך שירותי המתכנן ושכר המתכנן. בכל מקרה,

NT-10-2057(C) :מ' חוזה

תבנית: מתכנן אינסטליציה

פרויקט: סניף נא סיר

31

000000

0000

גרסה:

ספק:

א.ה. תכנון ויישום
בהנדסת מים וביוב בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
ישראל אילר וכו' חסד להשקעות בע"מ

© וקסלר ברימן ושות' עורכי דין

השנויים כאמור, לא יהיו עילה לשינוי בלוח הזמנים, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.

8.3. על אף האמור בסעיף 8.2 לעיל, לא יגיע למתכנן דבר בגין שינויים הנובעים מ:

1. 8.3.1. טעות ואו ליקוי בתכנון ואו באומדן של המתכנן ואו של היועצים.

2. 8.3.2. התכנון אינו התכנון היעיל ביותר.

3. 8.3.3. השינוי מתחייב במישרין או בעקיפין מהפרת איזה מחוראות חוזה זה ע"י המתכנן.

4. 8.3.4. השינויים מתחייבים מדרישת רשויות מוסמכות.

8.4. המתכנן מתחייב להכין, עבור רוכשים שיבקשו זאת, תכנית שינויים בדירות שאינם עומדים בסתירה לחיתרי הבניה ולכל דין.

מחיר השינויים ותנאי התשלום בגין תכנון השינויים כאמור, יסוכמו בין המתכנן לרוכשים. המתכנן יתקשר עם הרוכשים בהסכם נפרד לתכנון השינויים. כל מחלוקת שתתעורר בין המתכנן לבין הרוכשים בעניין קביעת מחיר השינויים, תובא בפני המנהל והוא יהיה המוסמך להכריע בה.

9. אחריות וביטוח

אחריות

9.1. המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה בנאמנות, במועדים על פי חוזה זה, במומחיות, בזהירות וברמה מקצועית מעולה, והוא יהא אחראי אחריות מלאה לכל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים שייגרמו ואו יוטלו על המזמין ואו עובדיו ואו שלוחיו ואו מי מטעמו ואו למתכנן ואו לעובדיו ואו לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה או מתדל של המתכנן ואו עובדיו ואו שלוחיו ואו כל מי מטעמו בקשר עם ביצוע התחייבותיו על פי חוזה זה. המתכנן פוטר את המזמין מכל אחריות בגין נזקים שייגרמו כאמור לעיל.

המתכנן נותחייב לפצות ולשפות את המזמין באופן מלא בגין כל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים כאמור לעיל, וכן בגין כל העלויות וההוצאות הנובעות מהאמור לעיל, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפטיות שתהיינה כרוכות בכך, מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין. הסכומים הנ"ל ייחשבו חוב המגיע למזמין מאת המתכנן על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ה התמורה המגיעה למתכנן.

9.2. אשור המזמין למסמכים ואו כל גורמים אחרים הקשורים בשירותי המתכנן ואו מתן הוראות למתכנן אינו משחרר את המתכנן מאחריותו המלאה, ואין בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי.

ביטוח

9.3. מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי הסכם זה או על פי כל דין, על היועץ לערוך ולקיים, על חשבון היועץ, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות היועץ קיימת, את הביטוחים המפורטים במפרט ביטוחי היועץ המצורף להסכם זה כנספח 1' וכן אישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספח 2', והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ("מפרט ביטוחי היועץ" ו"אישור עריכת הביטוח", בהתאמה), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. על אף האמור לעיל, ככל ולא יועסקו בידי היועץ עובדים במסגרת ההסכם, יהיה רשאי היועץ שלא לערוך את הביטוח המצוין בסעיף א' לאישור עריכת הביטוח.

מס' חוזה: NT-10-2057

תבנית: מתכנן אינסטלציה

פרויקט: מבנה 31

כדין 31

סטטוס:

גרסה: 0.12

ספק: א.ח. מתכנן ויזם

תאריך תחילת עבודה:

תאריך סיום עבודה:

© נקסלר. ברגמן ושות' עורכי-דין

א.ח. מתכנן ויזם
בהנדסה מרחבית ובנייה בע"מ

אפריקה ישראל מנורים בע"מ
ישראל אדריכלי ונדסה להקשרת בנייה

- 9.4 ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על היועץ להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחי
- 9.5 כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על היועץ להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי היועץ לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח. כל עוד הסכם זה בתוקף או לתקופה מאוחרת יותר, כמפורט בסעיף 9.3 לעיל.
- 9.6 מובהר, כי גבולות האחריות, הנדרשים במסגרת ביטוחי היועץ, כמפורט באישור עריכת הביטוח, הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על היועץ, שאינה פוטרת את היועץ ממלוא התבות על פי הסכם זה.
- 9.7 מוסכם בזאת, כי ליועץ לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
- 9.8 למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שומצא על ידי היועץ כאמור לעיל, ועל היועץ לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי היועץ, להתחייבויות היועץ על פי הסכם זה.
- 9.9 מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי היועץ, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על היועץ על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.
- 9.10 היועץ פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש, המובא על ידי היועץ או על ידי מי מטעם היועץ להצרי המזמין או המשמש את היועץ לצורך מתן השירותים, ולא תהיה ליועץ כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל, בגין אובדן או נזק כאמור.
- 9.11 אם לדעת היועץ יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי היועץ, על היועץ לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור.
- 9.12 בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי היועץ, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין, ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור, לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בודון.
- 9.13 מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם היועץ, על היועץ לדאוג, כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח, בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה. לחלופין, ליועץ נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח במסגרת ביטוחי היועץ.
- 9.14 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על היועץ מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן משנה, ועל היועץ תחול האחריות לשפות את המזמין בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין. עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן המשנה כאמור, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
- 9.15 אין בעריכת ביטוחי היועץ כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת ביטוחי היועץ כדי לשחרר את היועץ מחובתו לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או מי מטעמו, בגין כל נזק, שהוא אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

NT-10-2057 (ט) מס' חוזה:

תבנית: מתכנן אינסטלציה

פרויקט: סביבת נוי סליל

31

010000

012

גרסה:

ספק:

א.ח. תכנון ויועץ
בהנדסת מים וביוב בע"מ

© וקסלר ברגמן ושות' עורכי-דין

אפרים ישראל מגורית בע"מ
ישראל אלו ובנו החברות השקעות בע"מ

10. אספקת תבניות

- מעמד המתכנן

- | | | | | | |
|---------|---------------|--------|----------------|-----------|----------------|
| פרויקט: | סיכום נזר סדר | תבנית: | מתכנ אינסטלציה | מס' חוזה: | NT-10-2057 (ט) |
| ספק: | איתן תבנית | גרסה: | 0.02 | סטטוס: | |

אפריקה ישראל מוריס בע"מ
ישראל אדלר חבר תודה לחשקנות בע"מ

11.4 המתכנן מצהיר ומתחייב, כי ישא לבדו בכל התשלומים ו/או המסים ו/או תשלומי חובה אחרים, החלים ו/או שיחולו על המתכנן ו/או עובדיו המתכנן בגין מתן השירותים ו/או בגין התקבולים שיקבל על פי חוזה זה, ובכלל זה, תשלומי מס הכנסה והביטוח הלאומי שהוא חב בגין מתן שירותי המתכנן.

11.5 המתכנן יישא לבדו באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיו (כגון - ניכוי מס הכנסה וביטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל החובות החלות על פי דין על מעביד כלפי עובדיו.

11.6 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המתכנן מצהיר ומתחייב, כי אם יידרש המזמין על ידי המתכנן ו/או על ידי מי משלוטיו ו/או עובדיו ו/או אחר מטעמו ו/או על ידי כל צד ג' לשאת בתשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם, בגין עילות הנובעות מיחסי עובד ומעביד ו/או מהפסקתם ו/או אם יחולו על המזמין תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם כאמור, אזי ישפה המתכנן את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין, בגין כל תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי שיחולו על המזמין ו/או ידרשו ממנו כאמור ו/או בגין כל נזק שיגרם למזמין בשל דרישה או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. סכום השיפוי כאמור, ייחשב כתוב המגיע למזמין מאת המתכנן על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה למתכנן.

11.7 בשים לב לאמור לעיל, אם יקבע פורום מוסמך כלשהו, כי נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין המתכנן ו/או מי מעובדיו ו/או מי משלוטיו ו/או אחר מטעמו לבין המזמין מכל סיבה שהיא, אזי מוסכם בזה במפורש, כי כל תשלום ששולם על ידי המזמין כאמור בסעיף 7 לעיל, יחשב ככולל כל הטבה, פיצוי ותשלום הנובעים מיחסי עובד ומעביד.

12. הבאת החוזה לגמר או ביטולו

12.1

12.1.1 על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה על נספחיו, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת ומסיבה כלשהי, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי מתן הודעה בכתב על כך למתכנן. ניתנה הודעה כאמור, יבוא החוזה לידי גמר בתאריך הנקוב בהודעה אשר לא יהיה פחות מ-7 ימים מיום משלוחה (להלן: "תאריך הפסקת השרות").

12.1.2 הובא החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל, ישלם המזמין למתכנן שכר על פי קביעתו הבלעדית של המנהל, בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי המתכנן שבוצע עד לתאריך הפסקת השירות, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו-ה'. במקרה שבוצע חלק של קטע ו/או שלב, ישולם חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב, כפי שיקבע המנהל.

12.1.3 הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל לא תשמש עילה למתכנן לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.1.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.1.2 לעיל, יהיה לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין לפי חוזה זה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור. בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.1.4 תוך 12 חודשים מהבאת חוזה זה לידי גמר כאמור, רשאי המזמין לחדשו. במקרה זה, יהיה המתכנן חייב, לפי דרישת המזמין, לחדש את שירותי המתכנן על פי תנאי חוזה זה.

12.2 במקרה שחוזה זה יבוא לידי גמר עקב הפסקת עבודות הפרויקט מחמת כוח עליון ולרבות על פי מצוות הדין, יהיה המתכנן זכאי לתשלום כמוגדר בסעיף 12.3.2 להלן, ויחולו הסעיפים 12.1.3 ו-12.1.4 לעיל.

פרויקט: **מטווח דור סיני** תבנית: מתכנן אינסטליה מס' חוזה: NT-10-2057

010000

31

גרסה: 3.2

ספק:

א.ו. חנני וייעוץ
בהנדסת מים וכיוב בע"מ

© וקסלר ברגמן ושות' עורכי-דין

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
ישראל אלו ובע"מ חברה להשקעות בנכס

12.3

12.3.1. מבלי לגרוע מזכויות מזמין לפי סעיף 12.1 לעיל, זכאי המזמין לבטל חוזה זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בלא צורך בהודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים הבאים:

12.3.1.1. המתכנן הפר ו/או לא קיים איזה מהוראות החוזה ולא תיקן את ההפרה כאמור, לאחר שקיבל התראה על כך מהמזמין בתוך הזמן הנקוב בהתראה.

12.3.1.2. המזמין התרה במתכנן, שאין הוא מבצע את עבודתו בצורה המבטיחה את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים, והמתכנן לא נקט בצעדים המבטיחים לדעת המזמין את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים.

12.3.1.3. המתכנן הפר את הוראת סעיף 7.5 לעיל.

12.3.1.4. נבצר מהמתכנן או מהמנהל הראשי לקיים את הוראות חוזה זה, מסיבת מחלה או מכל סיבה אחרת שהיא. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יחול הסעיף אם המנהל הראשי במשרד המתכנן נפטר, המתכנן פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית או בלתי כשיר למתן שירותי המתכנן או אם ארע אירוע דומה.

12.3.1.5. חל שינוי בהחזקת המניות ו/או בהרכב המנהלים של המתכנן.

12.3.2. בוטל החוזה כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, ישלם המזמין למתכנן שכר בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי המתכנן שהוא ביצע עד לביטול החוזה, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו-ה' לגבי כל שלב שבוצע, ובמקרה שבוצע חלק של שלב - חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב כפי שיקבע המנהל, וזאת לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין.

12.3.3. הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, לא תשמש עילה למתכנן לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או לדרישה ו/או לתלונה ו/או לתביעה כלשהי, כרט לאמור בסעיף 12.3.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.3.2, יהיה לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין לפי החוזה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.4. אם המנהל הראשי במשרד המתכנן ו/או המתכנן נפטר, פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר למתן השירותים על פי חוזה זה או אם אירע אירוע דומה למתכנן, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 לעיל.

12.5. התשלום על פי סעיפים 12.1, 12.2 ו-12.3 לעיל, מותנה בכך שהמזמין קיבל לידייו את כל התכניות ועד לקבלתן לא יהיה עליו לבצע תשלום על פי הסעיפים הנ"ל.

12.6. בכל מקרה של הבאת חוזה זה לידי גמר או ביטולו, יהיה המזמין זכאי למסור את ביצוע המשיך שירותי המתכנן לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי המתכנן שבוצעו עד לאותו מועד, והמתכנן מסכים לכך ולא יהיה זכאי לדבר בגין זאת.

12.7. כל אימת שהמתכנן לא יקיים איזו מהתחייבותיו לפי חוזה זה, ולאחר שקיבל מהמזמין התראה בכתב בגין כך, יהיה המזמין זכאי לבצע התחייבות זאת באמצעות בעל מקצוע אחר וזאת מבלי לגרוע מאיזה מזכויותיו של המזמין לפי החוזה.

12.8. השתמש המזמין בזכותו על פי סעיף 12.7 לעיל, יהיה הוא רשאי לגבות מאת המתכנן ו/או לנכות מכל סכום שיגיע לו את הסכומים שהמזמין נשא בהם בשל כך, וזאת מבלי שיהיה עליו להוכיח את הסכומים הנ"ל.

פרויקט: סביבת נצח סירי / תבנית: מתכנן אינסטליציה / מס' חוזה: NT-10-2057

סוסוס

0

גרסה

31

א.א. תכנון

א.א. תכנון

א.א. תכנון

א.א. תכנון

א.א. תכנון

א.א. תכנון

א.א. תכנון

א.א. תכנון

א.א. תכנון

א.א. תכנון

א.א. תכנון

א.א. תכנון

א.א. תכנון

א.א. תכנון

א.א. תכנון
בהנדסת מים ובניין

אפריקה ישראל מנורט בע"מ
שואל אדור וסו חסדה להשקעות בע"מ

13. העברת זכויות

- 13.1 אין המתכנן רשאי להסב לאחר את החוזה ו/או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר ו/או להסב לאחר כל זכות ו/או חובה לפי חוזה זה, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.
- 13.2 אין המתכנן רשאי למסור לאחר את ביצוע שרותי המתכנן, כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.
- 13.3 ניתנה הסכמת המזמין לפי סעיפים 13.1 או 13.2 לעיל, הרי שאין בכך כדי לפטור את המתכנן מאחריותו והתחייבויותיו לפי חוזה זה על נספחיו ומזכירות המזמין על פיו, והמתכנן יישא באחריות מלאה, כלפי המזמין וכלפי כל צד שלישי שהוא, גם לכל מעשה ו/או מחדל של אלה שיבצעו עבודה כלשהי מכוח הוראות סעיפים 13.1 או 13.2 לעיל ו/או באי כחם ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם, ואילו למזמין ישמרו כל זכויותיו כלפי המתכנן.
- 13.4 שירותי המתכנן יינתנו באמצעות המנהל הראשי אישית ובאמצעות צוות עובדיו של המתכנן בפיקוחו הישיר של המנהל הראשי. מבלי לגרוע מהתחייבות המתכנן כמתחייב מהאמור, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי מכל סיבה שהיא יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויהיו הוראות סעיף 12.3.2 ו-12.3.3 לעיל.
- 13.5 המזמין רשאי להעביר, בכל עת, כל זכות מזכויותיו וכל חובה מחובותיו לפי חוזה זה, כפי שיראה בעיניו, בלא צורך בהסכמה כלשהי מצד המתכנן.

14. סיום שרותי המתכנן

- 14.1 שירותי המתכנן יחושבו כבאים לסיום בכל אחד מהמקרים הבאים:
- 14.1.1 חוזה זה הובא לידי גמר או בוטל כאמור בסעיף 12 לעיל, והחל במועד הנקוב בהודעה שניתנה ע"י המזמין למתכנן במסגרת הוראות אותו סעיף.
- 14.1.2 עם מתן אישור בכתב ע"י המזמין למתכנן, כי הושלם מתן שרותי המתכנן על פי חוזה זה.

15. סודיות והמצאת מסמכים

- 15.1 המתכנן מתחייב לשמור על סודיות התכניות, השרטוטים, המפרטים וכל יתר המפרטים וכל יתר המסמכים המתייחסים לשירותי המתכנן, לרבות העתקים וניירות עבודה, בין שהוכנו על ידי המתכנן ו/או על ידי מי מטעמו ובין שהוכנו על ידי המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמם, וכן לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע חוזה זה ולא למסור כל ידיעה כאמור לאדם שלא הוסמך לקבלה על ידי המזמין.
- 15.2 מבלי לגרוע מאחריותו של המתכנן על פי כל דין, ינקוט המתכנן בכל אמצעי סביר כדי לשמור שמירה מעולה על כל מסמך המוחזק על ידיו בקשר לשירותי המתכנן כדי למנוע עיון בו מכל אדם שהמנהל לא התיר לו זאת. כמו כן, יציית המתכנן לכל דרישה של המנהל בדבר נקיטת אמצעי ביטחון נוספים לאלה שנקטו על ידיו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים כאמור לעיל, יודיע המתכנן למנהל מיד עם אירועה.
- 15.3 המתכנן יחתים את עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו בקשר עם ביצוע הסכם זה על נספחיו. על כתב התחייבות לשמירת סודיות על פי הנוסח המפורט בנספח ו'.
- 15.4 לפי דרישת המזמין ועם סיום שרותי המתכנן, ימסור המתכנן לידי המזמין כל חומר בכתב ו/או במדיה ממוחשבת המצוי בידו והמתייחס לפרויקט, אשר נערך על ידו.

NT-10-2057(1) מס' חוזה:

תבנית: מתכנן אינסטלציה

פרויקט: סניף נציג סניף

000000:

גרסה: 0

כספי 3

פרק:

המסמך מ

גרסה 1

א. תכנון ויישום
בהנדסת מכונות וציוד בע"מ

© זקסלר ברגמן ושות' עורכי-דין

אפריקה ישראל מונדיט בע"מ
ישראל אחי וחבר חברה להשקעות בע"מ

16. ויתור על זכויות מצד המתכנן

16.1 השתמש המזמין כדין בסמכות ו/או בזכות כלשהי הנתונה לו על פי חוזה זה והביא את החוזה לידי גמר, או ביטל את החוזה כולו או מקצתו, או הפסיק את ביצועו, כולו או מקצתו, לא תהיה למתכנן כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או עילת תביעה כלשהי נגד המזמין בגין פעולת המזמין כאמור או בשל כל סיבה אחרת, והמתכנן לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום כלשהו בעד נזק (לרבות נזק עקיף ו/או הפסד הודמנויות) ו/או פגיעה במוניטין ו/או הפסד, לרבות הפסד רווח העלול ליתגרם לו עקב הביטול או ההפסקה ו/או מכל סיבה אחרת.

מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה, יהא המזמין רשאי עם ביטול החוזה או הבאתו לידי גמר או הפסקת ביצועו, למסור את המשך ביצוע שירותי המתכנן לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי המתכנן, שביצע המזמין על פי חוזה זה.

16.2 המתכנן מתחייב שלא לנקוט בכל צעדים מכל סוג שהוא שיהיה בהם כדי לסכל את המשך ביצוע שירותי המתכנן ו/או מסירתם לידי מתכנן אחר, והינו מתחייב, כי על פי דרישת המזמין ישתף המתכנן פעולה עם המזמין ו/או עם המתכנן החליפי בכל הקשור להעברת האינפורמציה לגבי מהלך הפרויקט עד להפסקת עבודתו וחפיפה נאותה של המתכנן החליפי.

17. שונות

17.1 המנהל הראשי במשרד המתכנן, מתחייב לבצע את השירותים שעליו לבצע אישית או ע"י אחד מעובדיו על פי חוזה זה והינו אחראי וערכ כלפי המזמין לביצוע התחייבויות המתכנן לפי חוזה זה על נספחיו.

17.2 כל צד אשר יפר או לא יקיים איוז מהתחייבויותיו על פי חוזה זה, יהיה חייב לפצות את הצד המקיים על כל הנזקים ו/או ההפסדים שיגרמו לו עקב כך, וזאת מבלי לגרוע מזכות הצד המקיים לכל סעד ו/או תרופה אחרים ו/או נוספים.

למניעת ספקות מוצהר במפורש, כי עיכוב בהשלמת עבודות תכנון הפרויקט עלול להביא להתייקרות הקמתו וכן עלול להביא להפרת התחייבויות המזמין כלפי צד ג'.

המתכנן מצהיר, כי הוא מודע לכל אלה ולהשלכות אחרות העולות לנבוע מעיכוב בהשלמת הפרויקט ויהיה אחראי להם במידה והעיכוב בהשלמת הפרויקט ינבע מאי עמידתו בהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

17.3 המזמין זכאי לקזז כנגד כל סכום המגיע למתכנן מאת המזמין לפי חוזה זה, כל סכום שלפי טענתו מגיע לו מהמתכנן, וכל זכות של המתכנן לתשלום מהמזמין כפופה לזכות הקיזוז הנ"ל.

17.4 מוסכם במפורש, כי ביצוע כל אחת ואחת מהתחייבויות המזמין על פי חוזה זה, מותנה בכך שהמתכנן יקיים תחילה את התחייבויותיו על פי חוזה זה, עד לאותו מועד. המזמין זכאי, מבלי לפגוע מכלליות האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, לעכב ביצוע התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עד לאחר שהמתכנן קיים את התחייבויותיו כאמור.

17.5 שום התנהגות מצדו של מי מהצדדים לא תחשב כויתור על איוז מכוונתו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ו/או כויתור ו/או כהסכמה מצדו לאיוז הפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי חוזה זה ו/או כנותנת דחייה ו/או ארכה לביצוע כל פעולה, שיש לעשותה על פי חוזה זה ו/או כשינוי ו/או ביטול ו/או תוספת של תנאי כלשהו, אלא אם נעשו במפורש ובכתב.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל -

פרויקט: סכנו נצחית / תבנית: מתכנן אינסטליציה / מס' חוזה: NT-10-2057 (ז')
כספן: 31 / גרסה: 0:2 / סטטוס: .01000

א.ח. תכנון ויז'ן
בהנדסת מים וביובים

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
שואל אלו וזו תכנון להשקעת בניין

© קסלר, ברגמן ושות' עורכי דין

17.5.1. הסכמה מצד המזמין או המנהל או המתכנן לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

17.5.2. לא השתמשו המזמין או המנהל או המתכנן בזכויות הניתנות להם לפי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי החוזה.

17.6. במידה והמתכנן כולל מספר גופים או יחידים, יהיו הם אחראים ביחד ולחוד כלפי המזמין למילוי התחייבויות המתכנן לפי חוזה זה.

17.7. על אף האמור בכל הוראה אחרת בחוזה זה ו/או בכל מסמך אחר בין יחיד המזמין ו/או בכל דין, מובהר ומוסכם, כי יחיד המזמין אחראים ביחד למלוא התחייבויות המזמין המפורטות בחוזה זה ואולם כל אחד מיחיד המזמין אחראי בנפרד כלפי המתכנן רק כפי חלקו המפורט בנספח א' בגין כל חיוב מחויבי המזמין על פי חוזה זה, ככל שיחולו, ובכל מקרה כל אחד מיחיד המזמין אינו אחראי, ביחד ולחוד, למלוא חיובי המזמין כלפי המתכנן על פי חוזה זה. וזאת מבלי לגרוע מהאמור להלן בסיפא לסיק זה.

המתכנן מתחייב בזה, כי כל דרישה ו/או תלונה ו/או טענה ו/או תביעה, ככל שתהינה לו כנגד המזמין בגין חיובי המזמין על פי חוזה זה, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין כמפורט בנספח א'. אותו דין, יחול לגבי תביעה של מי מיחיד המזמין כנגד המתכנן. קרי, תביעה כאמור, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של התובע במזמין כמפורט בנספח א'.

17.8. סמכות השיפוט בכל נושא הקשור לחוזה זה ו/או ביצועו תהא מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.

למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר, כי המתכנן לא יהיה זכאי, בכל מקרה ובכל נסיבות, להפסיק את שירותי המתכנן, מכל סיבה שהיא וכל תובענה כאמור תוגש, באם תוגש, רק לאחר השלמת שירותי המתכנן ו/או עם סיום חוזה זה, לפי העניין.

17.9. כל ההוצאות ומס הבולים בגין החוזה ובגין כל המסמכים, החשבוניות והערבויות שיערכו על פיו ובקשר אליו, חלות על המתכנן ותשלמנה על ידו.

17.10. חוזה זה על נספחיו, יחייב את המזמין אך ורק בכפוף לחתימתו כדין עיי מורשי החתימה של המזמין.

17.11. כתובות הצדדים הן כמפורט בכותרת לחוזה זה, וכל הודעה שתימסר למי מהצדדים לחוזה לפי הכתובת דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתוך 72 שעות מעת מסירתה בדואר רשום, ואם נשלחה ההודעה בפקסימיליה ביום עסקים בשעות העבודה או נמסרה ביד, תחשב היא כמתקבלת ביום משלוח או מסירתה כאמור.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

אפרקה ישראל מגורים בע"מ
שוא אלד וכו' חסד להסערת בע"מ
[חתימה]
[חתימה]

א.ח. תכנון ויישום
בהנדסת מים ובניין בע"מ
[חתימה]
א.ח. תכנון ויישום [חתימה] מים ובניין בע"מ
המתכנן

מס' חוזה: NT-10-2057(1)
סטטוס:

תבנית. מתכנן אינסטלציה
גרסה 2.0

סמל: 3
פרויקט:
פסק:

א.ח. תכנון ויישום
בהנדסת מים ובניין בע"מ
[חתימה]

אני הח"מ, קמחן/א/21 ע"י מרח המס' 42 מאשר כי הי"ח אס"ן וס"ע הם
שחתמו בשם המתכנן על החוזה דלעיל וכי החליטו המשותפת בצירוף חותמת החברה מחייבת את
המתכנן לעניין זה.

תאריך: 14/02/22
חתימה וחותמת ע"י רויח: קמחן ושנתי
משרד רואי חשבון

מס' חוזה: NT-10-2057CO
סטטוס:

פרויקט: סביבני צור סירני - תבנית מתכנן אינסטלציה
בנין 31
ספק: א.ח. חכמן וייעוץ גרסה: 0.12
בהנדסת מיג
ובניב בע"מ

© קמחן, ברגמן נשוח ושרי-דן

א.ח. חכמן וייעוץ
בהנדסת מיג ובניב בע"מ

אפו"קה ישראל מגורים בע"מ
ישראל אדלר ובניב חברה להשקעות בע"מ

נספח "א"
נספח כללי

1.1 הגדרות -

"הפרויקט" - פרויקט לבניית יחידות דיור, שטחי תעסוקה ומוסד ציבורי, חניונים ועבודות פיתוח בסיס ציונה - סביבני נצר סירני - בניין 31 לרבות עבודות פיתוח על, אשר יתוכנן ו/או יבוצע עבור המזמין באתר בקטעים ובשלבם לפי שיקול דעתו.

"התכנית" או "המקרקעין" - תכנית בנין עיר מס' 407-0508069 על שינוייה טועת לעת וכן כל תכנית נוספת החלה על מקרקעי הפרויקט ו/או המקרקעין הידועים כגוש 4722, חלקה 82.

המזמין שומר לעצמו הזכות לערוך שינויים בתב"ע ממתכונתה היום והשירותים המוזמנים מן המתכנן הינם בהתאם לתכנית התקפה בעת הזמנת כל שלב. המתכנן מתחייב להתעדכן בתב"ע ובתכניות הבינוי על תיקוניהם ולספק את השירותים כנדרש לשם בניית הפרויקט עפ"י התב"ע ותכניות הבינוי במתכונת שתאושר ובהתאם להוראות המזמין.

"הרשות המקומית" - נס ציונה.

"חוזה הפיתוח" - חוזה הפיתוח אשר נחתם בין המזמין לבין הרשות המקומית.

2.8 המנהל הוא: מרול אטמן

2.10 התכנון יתבצע במודל תלת מימד ע"י תוכנת REVIT, במתודולוגיית BIM, בענן - "BIM360" שם ישמרו כל קבצי ה REVIT של המתכננים המובילים עם אפשרות גישה לכלל המתכננים והיועצים בפרויקט. עבור קבלת העבודה ותכנון הפרויקט, על המתכנן להיות בעל רישיון עבודה בענן "BIM360". העבודה במודל תהיה כפופה להוראות מנהל המודל ולמסמך ה BEP שיופץ בהמשך ע"י מנהל המודל. שמירה, הדפסת תכניות וקבצים (PLT/PDF/DWG), שיתוף, תיאום וקליטת קבצים ממתכננים ויועצים אחרים יבוצע באמצעות תוכנה כדוגמת view@. כל תעבורת הקבצים תבוצע באמצעות התוכנה בלבד או תוכנה אחרת לפי החלטת המזמין.

3.2 בעלי המקצוע במשרד המתכנן הם:

- א. ראש צוות: ולי אנטוני
- ב. מספר העובדים המקצועיים במשרד המתכנן לצורך מתן שירותי המתכנן ע"פ חוזה זה: [שדה נוסף 5]

3.4 המנהל הראשי במשרד המתכנן הוא אדריכל/מהנדס: ולי אנטוני

5.2 הנושאים הם:

- א. התקדמות שרותי המתכנן.
- ב. סטיות מלוח הזמנים לרבות סיבת הסטייה.
- ג. תאום לוח הזמנים המתחייב מסטיות לרבות תיאור השלכות התאום על הפרויקט.
- ד. סטיות מהערכות ו/או תחזיות תקציביות והשלכותיהן.
- ה. ריכוז הוראות שנויים.

17.7 שיעור חלקו היחסי של כל אחד מייחדי המזמין הינו כדלקמן 50%

NT-10-2057(1) מס' חוזה:

סטטוס

תבנית, מתכנן אינסטלציה

012

גרסה.

פרויקט: סביבני נצר סירני

בס"פ 31

אתר תכנון: נס ציונה

תחומי עניין:

כלי עבודה:

© וקסלר ברגמן ישראלי עורכי דין

א.א. תמנון ושות' בע"מ
בהנדסת מיתריות בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
שדא' אילן רותם תחזית להשקעות בע"מ

נספח "ב"שרותי המתכנןכללי: 1.

1.1 שרותי המתכנן יכללו:

- א. תכנון מתקני אינסטלציה סניטרית למבנים ולאלמנטים במגרשים פרטיים.
- ב. תכנון מערכות הספקת מים בשטחים ציבוריים. לרבות: קווי הולכה, תאי מגופים, מתקני הגברת לחץ, הזנות לראשי מערכות השקיה וכו' ככל ויהיו בשטח המגרש.
- ג. תכנון מערכות ביוב בשטחים ציבוריים. לרבות, קווי הולכה, תאי ביקורת והסתעפויות, מתקני שאיבה וכו'.
- ד. תכנון מערכות ניקוז ותיעול בשטחים ציבוריים. לרבות, קווי הולכה, תאי ביקורת והסתעפויות, מעבירי מים וכו'.

1.2 המתכנן, צוות העובדים והאמצעים:

- א. המתכנן הבכיר יהיה בעל המשרד, אשר יהיה אחראי, מעורב וישתתף באופן אישי (או אחד מעובדיו) בכל ישיבות התכנון שיוזמן אליהן ללא עוררין. ככל שיידרש ולפי החלטת המזמין, יתבצעו בנוסף לישיבות התכנון: הוועדות, ישיבות שבועיות לתכנון ב BIM על המודל.
- ב. ראש הצוות ישתתף בכל ישיבות התכנון שיוזמן אליהן.
- ג. ראש הצוות יקדיש את כל הזמן הדרוש לתאומים עם האדריכלים והיועצים. כולל בישיבות פרטניות שיוזמן אליהן. ככל ויתבקש, אי השתתפות תאושר קודם לכן אצל מנהל הפרויקט.
- ד. צוות השרטטים של המתכנן יהיה כנדרש לתכנון ולהוצאת תכניות משורטטות לביצוע על מנת לעמוד בלוח הזמנים שנקבע על ידי מנהל הפרויקט.

1.3 על המתכנן לקבל אישור בכתב מהמנהל לפני התחלת ביצוע כל שלב, או לפני הספקת כל שרות חלקי.

2. הגדרות:

- א. "מתקן" – מערכת הספקת מים, סילוק שפכים ודלוחין, ניקוז ותיעול, חימום מים עייר אנרגיית השמש ו/או אנרגיה חשמלית, מערכות גז, ספרינקלרים וניקוז מוגנים.
- ב. "תכניות מוקדמות" – תכניות המתארות את הפתרון העקרוני של המתקן.
- ג. "תכניות סופיות" – תכניות שלאחר אישורן ניתן יהיה לעבד את כל המסמכים הדרושים לביצוע המתקן.
- ד. "תכניות עבודה" – תכניות מפורטות, מפרטים, כל יתר המסמכים וכל הדרוש לעריכת ופרסום מכרזים לביצוע המתקן בפרויקט ו/או לביצוע המתקן בפרויקט.

מס' חוזה: NT-10-2057(1)

תבנית: מתכנן אינסטלציה

סטטוס:

גרסה:

גרסה:

ספק:

א.ח. תכנון ויזון
בהנדסה מיה ובע"מ בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
ישראל אלו ובע"מ להשקעות בע"מ

© הקולר, ברגמן ושות' עורכי-דין

פרוט שרתי המתכנן:

3.

שרתי המתכנן יבוצעו בקטעים לפי התקדמות הפרויקט והנחיות המנהל, לרבות להסדרי ביניים ואכלוס בשלבים.

שרתי המתכנן יבוצעו בשלבים הכוללים את השירותים כלהלן:

3.1 תכנון מוקדם:

א. תכנון מוקדם הכולל את הפתרון העקרוני של המתקן ע"י תכנית או תכניות עקרוניות בקנה מידה שיבחר ע"י המתכנן. הפתרון הנ"ל יתאים לפרוגרמות שיוצגו למתכנן ע"י נציג המזמין ולדרישת מתכנני התשתיות העירוניות הקשורות לתכנון, לדרישות כל הגורמים הרלוונטיים והרשויות המוסמכות (כגון: בירור בעיות לחצי מים, אופן מיקום מונים והתייחסותם ליתר השירותים הדורשים מונים, בעיות חיבור לביוב עירוני או שכוני חיבור לניקוז הכולל כיוון, מיקום ומפלס, בירור עם חברת הגז לגבי אופן תכנון המערכת).

ב. השתתפות בהתייעצויות מוקדמות עם האדריכל והינצנים האחריים.

ג. תאום גודל ומיקום פירים אנכיים להעברת תשתיות למתקן, ארונות מים, גז, מונים, קולטני כיוב, צמ"גים וכו'.

ד. הכנת אומדנים ראשוניים לכל אחד מסוגי המבנים ולמתקנים השונים.

ה. קבלת אישור היועצים הרלוונטיים לתכנון המוקדם ואישור התכנון המוקדם של היועצים, ככל שידרש אישור המתכנן.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים לשם השלמת התכנון המוקדם.

3.2 תכנון סופי:

א. הכנת כל התכניות, המסמכים, התיאורים והחישובים הדרושים, בק.מ. שיאפשר אישורן על ידי הרשויות. הכנת נספחים סניטריים לבקשות להיתרים וטיפול באישורם ע"י הרשויות.

ב. חתימה על כל המסמכים, התכניות והבקשות, אשר חתימת המתכנן תידרש עליהם עד לקבלת תעודת גמר לפרויקט, לרבות בקשות להוצאת היתרי בניה, כאחראי לתכנון, לפקוח העליון ולביקורת בתחום האינסטלציה, בקשות לטופס 4 ובקשות לתעודות גמר.

ג. הכנסת תיקונים ושינויים בכל התכניות והמסמכים אשר נערכו על ידי המתכנן במהלך ביצוע התכנון לפי דרישות המזמין ו/או לפי דרישת הרשויות המוסמכות, באישור המזמין, וטיפול באישורן כולל קבלת היתרי בניה מתוקנים. בגין היתרי שינויים ככל וידרשו, ישולם תשלום נוסף שיקבע מראש ובכתב.

ד. הכנת התוכניות לאישור סופי של היועצים והמזמין לפני התחלת שלב תכניות עבודה.

ה. קבלת אישור היועצים הרלוונטיים לתכנון הסופי ואישור התכנון הסופי של היועצים, ככל שידרש אישור המתכנן.

פרויקט: סבינו נצח סירה תבנית: מתכנן אינסטלציה מס' חזה: NT-10-2057(')

במס' 31

סוטוט

012

גרסה:

ספק:

בהנחת מ"ח

במס' 31

א.ח. תכנון ויזון
בהנדסת מים וארוב בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
שאל אלו ובו תחזו להשקעות בע"מ

© זקסלר ברגמן ושות' עורכי דין

- ו. בדיקת פרק האינסטלציה הסניטרית במפרטי המכר. בדיקת מפרטי ותוכניות המכר, לרבות התאמתם לתכנון. ואישור בכתב להתאמתם.
- ז. עדכון האומדן המשוער של ערך המתקן.
- ח. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים להשלמת התכנון הסופי.

3.3 תכנון מפורט:

- א. הכנת תכניות עבודה בק.מ. 1:50 ובניינים ובקני"מ 1:250 בפתוח הכוללות פרטים וחתכים הכרחיים לביצוע העבודה והבנת התכנון וכוונות המתכנן, והכוללות:

במבנים ואלמנטים במגרשים פרטיים:

תכניות אינסטלציה בקומות קרקע/עמודים/קומות מרתף:

תשריט אופקי של הקומה כולל את הכלים הסניטריים, צינורות הספקת מים קרים וחמים המובילים אליהם, ויציאת צינורות דלוחין ושפכים מהם, צינורות למערכות כיבוי וספרינקלרים ומיקום האביזרים הקשורים אליהם (כולל: סימון קוטר הצינורות, האביזרים והספחים), מערכת הביוב של המבנים עם סימון תאי הביקורת, (כולל: גודלם ועומקם ושיפוע הצינורות), סידור מדי מים וסידורי אינסטלציה סניטרית למתקני אשפה.

סכמות מים.

סימון צינורות מי גשם ומפלסים.

תכנית ניקוז להיקף הקומה במגע עם קרקע טבעית.

תכנית ניקוז יסודות – לפי הנחיות יועץ ביסוס.

תכניות אינסטלציה בקומות:

תשריט אופקי של כל קומה וקומה (למעט קומות טיפוסיות להן יוכן תשריט משותף), כולל את הכלים הסניטריים, צינורות, הספקת מים קרים וחמים, מערכות כיבוי וספרינקלרים ויציאת צינורות דלוחין ושפכים כולל סימון קוטר הצינורות, האביזרים והספחים.

פרטים מיוחדים במידת הצורך.

תכניות מתקנים:

פרוט מתקנים מיוחדים הקשורים במערכת האינסטלציה הסניטרית, הספרינקלרים, הביוב, סידור ניצול אנרגיית השמש, משאבות, מכלי מים, מערכות מנייה למים (כולל קריאה ממוחשבת), בורות שאיבה וכו'.

בשטחים ציבוריים:

פרויקט, סביבת ניקוז סכנת, תבנית: מתכנן אינסטלציה, מס' חוזה: NT-10-2057(1), ספק: ש.ח. תכנון, גרסה, סטטוס:

א.ח. תכנון וייעוץ
בהנדסת בניין כיבוי בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
עו"ד אילן ובנו חסיה להשקעות בע"מ

© וקסלר ברגמן ושות' עורכי-דין

תשוּיט הכולל את תיאור קווי והחלכה, מיקום הידרנטים, מיקום תאי הביקורת וההסתעפויות ומיקום האבזורים (כולל: סימון קוטר הצינורות, האבזורים והספחים).

חתכים לאורך קווי ההולכה והתאים, סימון שיפועי קווי ההולכה, מפלסי תחזית ורום הצנרת, התאים, הקרקע הטבעית והקרקע המתוכננת, סימון הצטלבויות עם צנרת וקווי הולכה והפרתות בנקודות ההצטלבות.

ב תאום התכונות שלעיל עם היועצים האחרים ובפרט עם האדריכל ומתכנן הקונסטרוקציה. בדיקת תכונות הקונסטרוקציה והאדריכלות והקפדה על סימון תורים או מעברים דרך אלמנטים קונסטרוקטיביים באופן שיופיעו תכונות הקונסטרוקציה.

בדיקת תכונות שיערכו על ידי יועצים אחרים והקפדה על אפשרות מעבר צנרת תחת הריצוף, בפירים אנכיים ואופקיים ותחת התקרות.

הנחיות למתכננים האחרים לגבי מילוי הל"ת באופן שיופיעו בתוכנית האדריכלות, הקונסטרוקציה והיועצים.

תכניות כלליות בק.מ. 1: 100 או 1: 250 או 1: 500 של חצרות המבנים ובין כל היערכות החיצונית המתוכננת ע"י המתכנן (על גבי תכניות פיתוח מעודכנות). תכניות אלה יותאמו להיבדור ביוב עירוני, חיבור מים לנקודת חיבור עירונית, מיקום מכילי גז ודלק לפי תכנון חב" ה.ג.ו. התאמת המים לרשתות השקיה וכן מוצא מי גשמים מהבניינים ומערכות ניקוז ותיעול חיצונית (במידה וישנן כאלה).

ה. מבוצע

מבוסס על...

אלמנטים בחצר: תכנון אינסטלציה לאלמנטים שבמסגרת הפיתוח כדוגמת: ביתני אשפה, תיעול בתחום מגרשים, הזנות לראשי מערכות השקיה וכו'.

הגשת תכניות מערכות כיבוי אש במים לאשור מכון התקנים הישראלי
(עלות הבדיקות על חשבון המזמין). תיקון התוכניות בהתאם לדרישות
מת"י עד קבלת אשור המכון.

ט. הכנת מפרטים טכניים המתאימים למפרטים הכלליים המקובלים על המזכין בצורה שיכללו את כל המערכות המתוכננות לאחר תאום עם היועצים האחרים.

המפרטים יודפסו באמצעות מעבד תמלילים והם יוצאו בקבצי "אסקי", כך שניתן יהיה להעתיקים לכל מעבד תמלילים אחר, ע"ג דיסקט ובתדפיס.

י"א. מבוטל.

יב. עדכון פרק האינסטלציה הסניטרית במפרטי המכר, בדיקה חוזרת של מפרטי ותוכניות המכר, לרבות התאמתם לתכנון, ואישור הנוסח ו/או עדכון התכנון לפי הנחיית המזמין.

אישור תכנון של מערכת הספרינקלרים, ככל וקיימות, ע"י מעבדה מוסמכת.

מס' חוזה: NT-10-2057(י)

תבנית: מתכנן אינסטלציה

פרויקט: סביבת נצר סרני

311923

01000

042

גרסה.

• 2000 •

© וקסלר ברגמן ושות' עורכי-דין

א.ח. תלמוד וייעוץ
בהנדסה מים ומזג אוויר

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
שטאל אדור ובנו תודה להשקעות בע"מ

- ג. הכנת אומדן מפורט של ערך העבודות, מבוסס על המפרטים. תוך ציון מדד המחירים לצרכן, הידוע במועד הכנת האומדן.
- יד. הכנסת שינויים בתכניות ככל שיתחייב להתאמת התכנון למסגרת התקציבית אשר תקבע ע"י המזמין.
- טו. מתן חוות דעת טכנית ויעוץ בכל הקשור בהכנת המכרזים ופרסומם.
- טז. השתתפות בסיורי קבלנים. הכנת תשובות לשאלות הקבלנים והגשתן למנהל.
- יז. מתן חוות דעת, בכל הקשור להצעות הקבלנים.
- יח. הכנת תכניות עבודה, פרטים ומפרטים משלימים ככל שיידרש לבצוע העבודות.
- מובהר בזאת שהמתכנן יכין, באם יידרש, מסמכים למכרזים, עוד לפני השלמת התכנון המפורט לבצוע.

3.4 פקודת עליון

א. הפקודת העליון על ביצוע המבנים יכלול:

- ביקור באתר בהתאם להתקדמות הבנייה ולפי דרישת נציג המזמין או הקבלן המבצע לצורך אישור אופן ביצוע העבודה.
- ביקורים וביאורים לסוג החומרים והציוד הנדרשים לביצוע העבודה.
- מתן יעוץ לפתרונות במקרים בהם יתגלו כשלים בבצוע העבודות לעומת התכנון.
- השתתפות לפי דרישת המזמין בביקורים בקשר לתביעות הקבלן לתוספות בגין שינויים ולגמר חשבון סופי של עבודות הקבלן, לגבי מחירים לעבודות נוספות והבהרת כוונות המפרט וכתב הכמויות בהתאמה לחשבון ולחריגים.
- קבלה זמנית של העבודה והמתקנים המבוצעים ומסירת דו"ח על הנ"ל לנציג המזמין. הקבלה הנ"ל מתייחסת למתקנים או חלקי עבודה טיפוסיים ואינה כוללת את כל העבודה בכללותה.
- הקבלן יכין תכניות ביצוע על רקע התכניות המקוריות תוך ציון כל השינויים שחלו בזמן הביצוע לפי תכנית מדדות AS MADE שימסרו ע"י הקבלן המבצע למתכנן לבדיקה ואישור, ומסירתה למזמין ע"ג דיסקט.
- קבלה סופית של המתקנים עם נציגי הרשויות לצורך קבלת טופס 4 ותעודת גמר לעבודות.
- הכנה וחתימה על כל מסמך שיידרש ע"י הרשויות במהלך הבצוע, עד לאשור לחיבור הפרויקט למערכות. אשור לאכלוס ותעודת גמר.
- סיוע למזמין במתן מענה לכל הפניות שיופנו אליו בקשר לתכנון ובצוע המתקן.
- השתתפות עם המזמין בהגנה מפני תביעות בקשר עם תכנון ובצוע המתקן, על דרך של הצטרפות כנתבע ו/או מסירת עדות מטעם המזמין והמצאת כל מסמך בקשר עם התכנון, אשר דרוש למזמין לשם ניהול ההגנה, לפי דרישת המזמין.
- כל יתר הדרוש לפקודת עליון ולביקורת על הבצוע.

מס' חוזה: NT-10-2057(2)

תבנית: מתכנן אינסטלציה

סטטוס:

גרסה:

פרויקט: סביב ויר סביב

כנין 31

פרק: א.ח. תכנון

מס' חוזה

מס' חוזה

© קולר ברגמן ושות' עורכי דין

א.ח. תכנון וייעוץ
הנדסת מית' ופזוב בע"מ

אפריקה ישראל מנוריס בע"מ
ישראל אלו ובו וסדה השקעות בע"מ

נספח "ג"לוח זמנים ושלב עבודה

לוח הזמנים לתכנון כל אחד מהשלבים של הפרויקט יהיה כפי שייקבע מעת לעת ע"י המנהל. לוח הזמנים לפיקוח העליון – ברציפות מתחילת ביצוע העבודות ועד להשלמתן כולל תקופת הבדק, ככל שיידרש ע"י המנהל.

המתכנן ימסור את התכניות לאישור המזמין בהתאם ללוח הזמנים והתכניות לא תיחשבנה כמושלמות עד לקבלת אישור המזמין.

העביר המזמין למתכנן הערות או הנחיות נוספות לגבי התכניות, יתכן המתכנן את התכניות תוך פרק זמן סביר שיוסכם בינו לבין המזמין, ואולם בכל מקרה לא יעלה על פרק הזמן הנקוב עובר אותו שלב בלוח הזמנים. האמור לעיל מותנה בכך שהמזמין ימציא למתכנן הערותיו ו/או הנחיותיו לגבי תכניות שהוגשו לו ע"י המתכנן בתוך 30 יום ממועד הגשתן למזמין.

אם לא יקבע לוח זמנים במעמד חתימת החוזה יעביר המתכנן לוח זמנים ראשוני לאישור המנהל תוך 7 ימים ממועד החתימה.

מס' חוזה: NT-10-2057(1)

תבנית: מתכנן אינסטלציה

פרויקט: סניף נצר סריו

בס"פ 31

010000

0121

גרסה

ספק: א.ת. תכנון ופיקוח

גרסת 010000

010000

א.ת. תכנון ופיקוח
כהנדסת מים וביוב ע"מ

© זקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

אפריקה ישראל סניף נצר סריו
ישראל אילן חבני חסיה להשקעות בע"מ

נספח "ד"שכר המתכנן

תמורת ביצוע מלוא שרותי המתכנן ובכלל זה תכנון מערכות אינסטלציה סניטריות, ספרינקלים וכיבוי אש למבנים, לאלמנטים במגרשים, למבנה מכירות ככל ויוקם בשטח המגרש ולדירה לדוגמא, תכנון מערכות הספקות מיכ בשטחים ציבוריים, תכנון מערכות ביוב בשטחים ציבוריים, תכנון מערכות ניקוז ותיעול בשטחים ציבוריים, כמפורט בנספח ב', ישלם המזמין למתכנן בשיעורים כדלקמן:

- 1.4 סכום קבוע ומוחלט של 1,500 ₪/ח"ד (במילים: אלף וחמש מאות ₪/ח"ד).
- 1.5 סכום קבוע ומוחלט של 8 ₪/מ"ר (במילים: שמונה ש"ח/למ"ר) בגין תכנון שטחי החניון התת-קרקעי.
- 1.6 סכום קבוע ומוחלט של 15 ₪/מ"ר (במילים: חמישה עשר ₪/מ"ר) בגין תכנון שטחי תעסוקה ומוסד ציבורי בגמר מעטפת.
- 1.7 מבוטל.
- 1.8 מבוטל.
- 1.9 מבוטל.

בסעיף זה:

מבנה ראשוני - מבנה שהוקם לראשונה עפ"י תכנותיו של המתכנן.

מבנה חוזר - מבנה נוסף המוקם על אותו המגרש או במגרש אחר עפ"י תכנותיו של המתכנן, בין אם על פי תכניות קיימות על כל פרטיהן ובין אם לצורך הקמתו התבקש המתכנן להכין תכניות נוספות הכוללות שינויים והתאמות לתכניות המבנה הראשוני. כגון: התאמת התכנון לשינויים בחקיקה, בתקנים, בתקנות ו/או בהנחיות הרשויות, תמונת ראי, שינויים בקומות העמודים ו/או בקומה העליונה במבנה, התאמה למרתפים, הצמדת זוג מבנים, תוספת ו/או הפחתת עד שתי קומות טיפוסיות, שינויים קלים במידות.

2. הסכום המפורט בסעיף 1.1 לעיל יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן בגין 01/11/2020 (העומד על 223.3374 נקודות) עד למדד הידוע ביום הגשת כל חשבון.

3. למען הסר ספק:

3.1 שכר המתכנן יחושב על פי כמות יחידות הדיור שבתכנון ושכבות המזמין לבצע בכל קטע וקטע של הפרויקט (לשם ההמחשה: אם בקטע א' בכונת המזמין לבצע 60 יח"ד, והמתכנן נדרש לתכנן 60 יח"ד, יהיה חייב המזמין בתשלום עבור אותן 60 יח"ד בלבד) וזאת גם אם התכנון יתאים לקטעים הבאים בפרויקט אין באמור לגרוע מחובת המתכנן לבדוק ולוודא התאמת תכנון המבנים להעמדה על מגרשים בקטעים הבאים.

3.2 מובהר כי שכר המתכנן ליח"ד ומועדי התשלום הינם סופיים ומוחלטים, והם לא ישתנו מכל גורם שהוא לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הקטנת מספר היחידות בפרויקט, כמות טיפוסים המבנים שיוזמנו ע"י המזמין, קצב הבניה, צורת ביצוע הבניה (קונבנציונלי ו/או טרומי ו/או מתועש) ו/או מידת, אופי וסוג השינויים שידרשו ע"י המזמין.

פרויקט: סכום נצ"ס י"ד
בנין 3
ספק: א.ד.ת. תכנון
גרסה: 0.12
מס' חוזה: NT-10-2057 (א)
סטטוס:

א.ד.ת. תכנון וייעוץ
הנדסה מיסודית וייעוץ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
שאל אילן וברוך חסידה להשקעות בע"מ

© וקסלר ברגמן ושות' עורכי-דין

- 3.3 שכר המתכנן כולל את כל המפורט בחוזה על כל נספחיו, לרבות נספח ב'.
4. בנוסף לכל תשלום ישולם למתכנן מע"מ כשיעורו בחוק וזאת כנגד המצאת חשבונית מס כדין, למועד תשלום המע"מ ע"י המתכנן והמצאת כל אישור נוסף ע"פ כל דין, לרבות אישור על ניהול ספרים ואישור על ניכוי מס במקור.
5. תנאי מוקדם לביצוע התשלומים לפי נספח זה הוא קיום כל התחייבויות המתכנן על פי חוזה זה, השלמת כל עבודות התכנון הכלולות בשכר המתכנן, כמפורט בגספח ב', ומסירת כל המסמכים והתכנויות למזמין.

מס' חוזה: NT-10-2057(0)
סטטוס:

תבנית מתכנן אינסטלציה
גרסה: 2

פרויקט: 3
ספק: 3
כמות: 3
בניין: 3

א.ח. תכנון ויעוץ
בהנדסת מים וביוב בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
ישראל אלו ותכנון והשקט בע"מ

© יקסלר ברגמן ושות' עורכי-דין

נספח "ה"תשלומי שכר המתכנן

שכר המתכנן ישולם לשיעורין כנגד גמר כל שלב ושלב של שרותי המתכנן כמגודר בחוזה לרבות בנספחים ב' ו- ח' כדלקמן:

- | | | |
|-----|-----|---|
| 10% | 1.1 | לאחר גמר התכנון המוקדם, כאמור בנספח ב', ואישור עבודות שלב זה על ידי המזמין - |
| | 1.2 | לאחר גמר התכנון הסופי, כאמור בנספח ב', ואישור עבודות שלב זה על ידי המזמין - |
| 15% | 1.3 | לאחר אישור הבקשות להיתרי בניה והוצאת היתר בניה - |
| 8% | 1.4 | לאחר גמר הטכרזים, התכנון המפורט והמכרזים, ואישור עבודות שלב זה על ידי המזמין - |
| 35% | 1.5 | לאחר גמר הוצאת תכניות לבצוע - |
| 12% | 1.6 | במהלך ביצוע הפיקוח העליון - |
| 10% | 1.7 | לאחר גמר ביצוע העבודות בהתאם לחוזה זה, הפעלת הפרויקט והמתקן, קבלת המערכות וקבלתם על ידי המזמין, ולאחר בדיקת החשבונות הסופיים בגין העבודות ואישורם על ידי המתכנן והמזמין, וקבלת אישור לאכלוס - |
| 8% | 1.8 | לאחר גמר הפיקוח העליון וקבלת תעודת גמר לפרויקט, אישור המתכנן בכתב להשלמת הפרויקט בהתאם לתכניתיו, לתקנים מחייבים ולשיעור רצונם - |
| 2% | | |
2. למרות האמור בסעיף 1 לעיל רשאי המזמין לשלם למתכנן מקדמות בגין קידום התכנון אשר יקוזזו משלבי התשלום עפ"י קביעתו הבלעדית של המזמין.
3. המתכנן יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש. לכל חשבון יצרף המתכנן אישור מאת חברת הביטוח על קיומם של הביטוחים המפורטים בחוזה בנוסח המצורף כנספח "ז" לחוזה.
4. המזמין ישלם את שכר המתכנן תוך 60 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המנהל.

מס' חוזה: NT-10-2057(1)

תבנית: מתכנן אינסטלציה

פרויקט: סניף נצח סדר

סוסוס

גרסה: 2

ספק: א. ח. תכנון

הנדסת מו

הנדסה

© קולר ברגמן שות' עורכי-דין

א. ח. תכנון וייעוץ
בהנדסה מיס' תל אביב בע"מ

אפריקה ישראל מנוהיט בע"מ
ישראל אדיר וגו' חברה להשקעות נדל"מ

נספח "ז"

תאריך: 14/02/2022

לכבוד

אפריקה ישראל מגורים בע"מ וישראל אדלר ובנו תברה להשקעות בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
558075404

א.נ.

הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות

אני הח"מ עובד חברת א.ת. תכנון וייעוץ בהנדסת מים וביוז בע"מ / הפועל בשם חברת א.ת. תכנון וייעוץ בהנדסת מים וביוז בע"מ / המספק שירותים לחברת א.ת. תכנון וייעוץ בהנדסת מים וביוז בע"מ, מצהיר בזאת ומתחייב כלפיכם כדלקמן:

אני מועסק על ידי א.ת. תכנון וייעוץ בהנדסת מים וביוז בע"מ, המכזבת עבורכם תכנון וייעוץ בהנדסת מים וביוז בע"מ - בניין 31.

2. ידוע לי כי במהלך ביצוע עבודתי אצל א.ת. תכנון וייעוץ בהנדסת מים וביוז בע"מ עשוי להגיע לרשותי מידע חסוי כמוגדר להלן:

"מידע חסוי" - מידע בכתב, בצילום, בתעתיק, בעל-פה, בסרט מגנטי, בדיסקט מחשב, במחשב ו/או בכל כלי ו/או אמצעי אחר, אשר עשוי לאצור מידע, המתייחס במישרין או בעקיפין לחברתכם ו/או לפרויקט הנ"ל ו/או לשירותים הניתנים לכם ע"י א.ת. תכנון וייעוץ בהנדסת מים וביוז בע"מ.

3. אני מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע חסוי ולא למסרו או להעבירו לידי מי שלא הוסמך לכך בכתב על ידכם.

4. אני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע אפשרות כי מידע חסוי יצא מרשותכם ו/או מרשותי ויגיע למי שלא הוסמך על ידכם בכתב.

5. הנני מאשר כי התחייבויותי הנ"ל תחולנה הן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאחריו.

בכבוד רב,

א.ת. תכנון וייעוץ
בהנדסת מים וביוז בע"מ

מס' חוזה: NT-10-2057 (1)
טוטו

תבנית: מתכנן אינסטלציה
גרסה: 2

פרויקט: סביבת נצר סירני
בניין 31
ספק: א.ת. תכנון וייעוץ
בהנדסת מים וביוז בע"מ

© וקסלר - כגמן ושות' עורכי-דין

א.ת. תכנון וייעוץ
בהנדסת מים וביוז בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
ישראל אדלר ובנו תברה להשקעות בע"מ

שם: ד"ר חגית גולן
 ת.ז: 29388383
 כתובת: א.מ.א-6 יו.ת.י.ה.

*מחק את המיותר


 א.ח. תכנת ויישום
 בהנדסת מים וביוב בע"מ

מס' חוזה: NT-10-2057(1)
 סטטוס:

פרויקט: סביבת נזר ס.ר.ן
 בתוך 31
 990
 תכנת ויישום
 גרסה: 0.2
 תבנית: מתכנת אינסטלציה

© הקולר ברגמן ושות' שורפילד
 אפריקה ישראל מנורית בע"מ
 שאל אלדד וכו' תכנת להשקעות בע"מ

נספח "ז"מפרט ביטוחי היועץ

היועץ מאשר שהיקף הכיסוי הניתן על פי הפוליסות בכפוף לאמור להלן אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסות הידוע כ"ביט" מהדורת 2013 או נוסח מאוחר יותר המחליף את תנאי "ביט" מהדורת 2013. ביחס ל"אחריות מקצועית" היקף הכיסוי אינו נופל מהאמור בסעיף 1 להלן.

1. **ביטוח אחריות מקצועית**, לכיסוי תבנות המקצועית של היועץ ביחס להתחייבויותיו על פי ההסכם הנדון.

גבול האחריות על פי הפוליסה לא יפחת מ- 4,000,000 ₪ (ארבעה מיליון ₪) לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח.

הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לאובדן מסמכים, חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב, הפרת סודיות, מעשה במתכוון, דיבה השמצה, מעשה מרמה ו/או אי יושר של מי מעובדי היועץ, אובדן השימוש ו/או עיכוב ו/או נזק תוצאתי כלשהו ו/או חבות נושא משרה למעט במקרה שהיא ניתנת לכיסוי בפוליסת נושאי משרה. הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את המזמין כמבוטח נוסף בגין חבותו כמזמין העבודה בכל הנוגע מפעולותיו של היועץ והבאים מטעמו, כמוגדר בפוליסה ובכפוף לתנאיה ולסייגיה. הביטוח כולל מועד למפרע שאינו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות על ידי היועץ אך לא לפני התאריך _____ (להלן: "התאריך הרטרואקטיבי"). כן כולל הביטוח הרחבת "חבות צולבת" ותקופת גילוי בת 12 חודש ביחס לתביעות הנובעות מביצוע העבודות נושא החוזה הנדון וזאת אם פוליסה זו לא תחודש מכל סיבה שהיא. נוסח הפוליסה לא יפחת מהנוסח הידוע כ- "שפי-ב.ר. 2018".

2. **ביטוח אחריות מעבידים**, המבטח חבות עפ"י פקודת הנוזקין (נוסח חדש) וחוק האחריות למוצרים פגומים תש"ס-1980, כלפי כל העובדים, המועסקים על ידי היועץ, בגין פגיעה גופנית או מחלה העלולים להגרם למי מהם תוך כדי ועקב העסקתם על פי ההסכם בגבול האחריות שאינו נופל מ- 20,000,000 ₪ (עשרים מיליון ₪) לעובד אחד, לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.

ביטוח זה לא יכלול כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, שימוש במנופים ו/או במכונות הרמה. עבודות בגובה, פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער, עבודות חוץ. הביטוח מורחב לשפות את המזמין היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה כלשהי כי הוא נושא בחובות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי היועץ.

3. **ביטוח אחריות כלפי צד שלישי** המבטח את חבות היועץ על פי דין בגבול אחריות שלא יפחת מ- 4,000,000 ₪ (ארבעה מיליון ₪) למקרה ולתקופת ביטוח שנתית, בגין אירועים הנובעים במישרין ו/או בעקיפין מפעולותיו של היועץ ו/או כל מי שפועל מטעמו וכל הבאים מכוחו ויחול על כל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש.

ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, שביתה והשבתה, עבודות חוץ, וכן תביעות שיבוש מצד המוסד הביטוחי מורחב לשפות את המזמין בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי היועץ והבאים מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיתדי המבוטח. רכוש המזמין ייחשב כרכוש צד שלישי.

א. הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש על פיו הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך על ידי המזמין ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.

מס' חוזה: NT-10-2057(1)

תבנית: מתכנן אינסטלציה

פרויקט: סביון נמר פריז

010000

012

גרסה:

פסק: א.ח. תכנון וייעוץ

הנדסת מים

בני העלם

© וקסלר ברגמן ושות' עורכי דין

אשר תכנן וייעוץ
בהנדסת מים ופיקוח בע"מ

אפרים ושראל מנוריה בע"מ
שראל אלר ודני חבדה להשקעות בע"מ

- ב. הפוליסה תכלולנה התחייבות לויתור על זכות שיבוב כלפי המזמין, עובדיו וחבאים מטעמו אולם האמור בדבר ויתור על זכות השיבוב לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
- ג. כמו כן היועץ מתחייב שהכיסוי על פי הפוליסות לא יבוטל ולא יחול בו שינוי לרעה, אלא אם תימסר הודעה כתובה בדואר רשום לידי המזמין לפחות 60 יום מראש.
- ד. חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים, אך מו"מ בזה כי אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981, וזאת בכפוף לאמור באישור זה.

מס' חוזה: NT-10-2057(י)
סטטוס:

תבנית: מתכנן אינסטלציה
גרסה: 0.2

פרויקט: סביור נחמי מרחבי
3
ספק:

א.ה.תכנון וייעוץ
רהודתה מייז ונעביע

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
ישראל אדריכלות ופיקוח

© וקסלר. ברגמן ושות' עורכי-דין

נספח "ח"רשימת התוכניות והמסמכים שעל המתכנן להנפיק

מסמך זה מהווה השלמה לנספח ב' ואינו גורע ממנו.

למען הסר ספק יובהר כי מסמך זה מהווה השלמה והבהרה לנספח ב' ובכל מקרה אינו גורע ממנו.

בתכנון מבנים ואלמנטים במגרשים פרטיים:

1. תכנית קומת מרתף תחתון - תיאור חדר משאבות, מים, ניקוז, שופכין, דלוחין, צ.מ.ג.
2. תכנית קומת מרתף עליון - תיאור חדר משאבות, מים, ניקוז, שופכין, דלוחין, צ.מ.ג.
3. תכנית קומת קרקע / כניסה צ.מ.ג, חדר אשפה, סימון מיקום צובר גז בהתאם לתכנון חברת הגז
4. תכנית קומות אי זוגיות - מים, ניקוז, שופכין, דלוחין, צ.מ.ג, גז, ניקוז מזגנים.
5. תכנית קומות זוגיות - מים, ניקוז, שופכין, דלוחין, צ.מ.ג, גז, ניקוז מזגנים.
6. תכנית קומת גג - מים, ניקוז, שופכין, צ.מ.ג, גז, ניקוז מזגנים.
7. תכנית גג עליון - לתיאור המערכת הסולרית, מקום קולטנים/צ"א, צ.מ.ג, מרזבים, מכלי מים משאבות וכו'.
8. תכנית קומה חריגה.
9. תכניות מערכות ספרינקלרים במבנה, חדרי משאבות וציוד נלווה.
10. נספח סניטרי לצורך הגשה לעירייה.
11. תכנית מגרש המראה קווי ושוחות מים וביוב, ניקוז ותיעול, צנרת גז, ריכוזי מונים (כולל חיבור לשוחות עירוניות, צוברי גז וראשי מערכות מים להשקיה).
12. עפ"י הנחיית המנוול יוכנו תכניות נפרדות למערכת המים, שופכין ודלוחין, מערכת סולרית, ניקוז מזגנים.
13. מבוטל.
14. מבוטל.
15. מבוטל.
16. מבוטל.
17. פרטים (שרולים וכו') שונים.
18. מערכת מניה למים בקריאה ממוחשבת.
19. מפרטים מיוחדים ואומדן מפורט.
20. כל תכנית ו/או מסמך אחר שידרשו במהלך התכנון והביצוע, על מנת לקבל עבודה מושלמת, בהתאם לשקול המנהל.

NT-10-2057C(1) מס' חזרה:

תכנית מתכנן אינסטלציה

ספיקת: ספיקת זרימה

0.0000

0.12

גרסה:

ספיקת: 31

א.ת.ת. ו.ת.ת.ש.ש.

הנדסת מים

בנין כ"ח

© וקסלר ברגמן ושות' עורכי-דין

א.ת.ת. תכנון ו.ת.ת.ש.ש.
הנדסת מים וביוב בע"מ

אפריקן ישראלי מגורים בע"מ
ישראל אילד ובנו חסידה להשקעה בע"מ

21. רשימות מעודכנות של תכניות כולל תאריך ומספר מהדורה – בהתאם לנדרש ע"י מנהל הפרויקט.
22. מובהר בזאת – שהתכניות יוכנו לפי בצוע בקטעים של הפרויקט ויכללו פתרונות לקטעי הביניים.
23. כל שאר תכניות הביצוע המתחייבות מכל תקן ודין לרבות אך לא רק מחלקי השונים של ת"י 1547 – "תכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי".

בניה טרומית/ מתועשת:

במקרה ויוחלט על ביצוע המבנים כולם או מקצתם בבניה טרומית/מתועשת יידרש המתכנן להכין, בנוסף לכל הנ"ל, גם את התכניות המתאימות לבניה טרומית/מתועשת, כולל סימון שרולים והכנות קצה עם מידות מדויקות והנחיות ביצוע על רקע כל אלמנט ואלמנט.

בתכנון מערכות הספקת מים, ביוב, ניקוז ותיעול בשטחים ציבוריים:

1. תכנית כללית – תנוחה – קווי תולכה, הידרנטיים, תאים והסתעפויות, חיבור לצנרת קיימת, חיבור לראשי מערכות השקיה, חיבורים למגרשים, מיקום אבזורים.
2. תכניות לבצוע בשלבים-כ"ל.
3. חתכים לאורך.
4. תכניות תאים – התאים, המגופים והאבזורים.
5. מערכות הגברת לחץ/מערכות שאיבה.
6. פרטים שונים.
7. מפרטים מיוחדים ואומדן מפורט.
8. כל תכנית אחרת אשר תידרש במהלך התכנון והביצוע, על מנת לקבל עבודה מושלמת, בהתאם לשקול המנהל.
9. רשימות מעודכנות של תכניות כולל תאריך ומספר מהדורה – בהתאם לנדרש ע"י מנהל הפרויקט.
10. מובהר בזאת שהתכניות יוכנו לפי בצוע בקטעים של הפרויקט ויכללו פתרונות לקטעי הביניים.
11. כל שאר תכניות הביצוע המתחייבות מכל תקן ודין לרבות אך לא רק מחלקי השונים של ת"י 1547 – "תכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי".

כל המסמכים והתכניות יערכו בשפה העברית.

פרויקט: אבני צור סירי
תבנית: מתכנן אינסטלציה
מס' חוזה: NT-10-2057 (1)
גרסה: 012
סטטוס: סטטוס

א.ח. תכנון ויזום
בהנחית מיח' וביוב מע"מ

אמריקה ישראל מגור'
ישראל אור' וכו' חס' להשקעה

סוקלר ברגמן ושות' עורכי דין